

[예상][09.02-2]서면에 의한 청구인낙의 성립 요건 및 기판력의 범위와 효력 부인

【문제 9.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 乙은 자신의 채무를 인정하고 조속히 분쟁을 종결하기 위해 제 2 회 변론기일에 출석하여 甲의 청구가 전부 정당함을 시인하는 "청구의 인낙" 의사를 표시하였다. 법원 사무관은 이를 변론조서에 기재하였고, 이에 따라 청구인낙조서가 작성되었다.

그런데 乙은 인낙조서가 작성된 후 2 주가 지난 시점에서, 당시 자신이 극심한 궁박 상태에 있었으며 甲의 강박에 의해 어쩔 수 없이 인낙의 의사표시를 한 것이라고 주장하며 해당 조서의 효력을 다투고자 한다. 또한 乙은 위 대여금 채무가 이미 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 이를 간과하고 인낙하였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

한편, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 丁은 변론기일에 출석하지 않고 미리 "청구의 인낙" 의사가 담긴 답변서를 제출하였으나, 해당 답변서에는 丁의 인감증명서가 첨부되어 있지 않았다. 법원은 丁이 출석하지 않은 상태에서 위 서면에 기재된 내용대로 청구인낙이 성립한 것으로 처리할 수 있는지 고민하고 있다.

(물음 2) 丁이 제출한 답변서에 의한 청구인낙의 가부(서면에 의한 인낙)와 관련하여 민사소송법 제 148 조 및 제 248 조의 취지를 검토하고, 청구인낙이 성립하였을 때 발생하는 기판력의 범위와 소멸시효 완성 등 실체법상 사유를 근거로 인낙조서의 효력을 부인할 수 있는지 여부를 기술하시오.